

통 보

1. 제 목 : 매도용 인감증명서 발급 신청방법 일원화 및 업무 처리기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있다.

경영지원실은 같은 세칙 제10조 제1항 제8호에 따라 기록물 관리에 관한 업무를 수행하고 있으며, 공사의 문서 작성 및 기록물 관리에 관한 사항을 규정한 「기록물관리세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제50조에 따르면 매각 대금이 완납되면 등기신청 위임장, 부동산매도용 인감증명서 등의 서류를 매수자에게 교부하여 소유권이전등기를 마칠 수 있도록 하여야 한다고 되어 있다.

「기록물관리세칙」 제17조 제9항에 따르면 매도용 인감증명서 발급 및 위임장에 대해 직인 날인을 요청할 때, ❶국유재산시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)을 통한 신청 시 각 부점의 서무담당자가 일괄 취합 후 기획팀장 전결로 경영지원실에 요청하고, ❷위임장 재발급, 업무시스템 상 데이터 오류 등으로 인해 부득이하게 업무시스템을 통한 신청이 어려운 경우 지역본부 본부장의 결재를 받은 후 경영지원실에 K-wings 일반 문서로 요청하여야 한다.

한편, 매수자가 매각잔대금 납부와 인감증명서 교부의 동시이행을 요청하는 등의 사정에 따라 국유BPM을 통하지 않고 K-wings 일반문서로 매도용 인감증명서를 신청하는 경우, 지역본부장 승인을 득한 경우에 한해 발급을 허용하되, 담당팀장이 매매계약 체결 여부 등의 사항을 체크리스트를 통해 점검하도록 하는 내용의 업무처리방안(국유재산지원부-xxxxx, 2017. 8. 14.)이 시행된 바 있다.

또한, 발급받은 매도용 인감증명서가 불필요하게 된 경우 폐기사유 등을 명시하여 팀장 전결로 폐기 승인을 득한 후 파쇄 처리하도록 하는 내용의 업무처리방안(국유재산지원부-xxxxx, 2017. 8. 28.)이 시행되었다.

이와 같이 매도용 인감증명서는 국유재산의 소유권 이전에 관한 중요한 서류이므로 부당 발급·이용되지 않도록 엄격히 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 매도용 인감증명서 발급 신청방법 일원화 필요

그런데 최근 1년간(2021. 1. 1.~12. 31.) 12개 지역본부의 매도용 인감증명서 발급 신청 실태를 점검한 결과

①매매대금이 완납된 경우에는 각 지역본부의 서무담당자가 (물건 담당자의 별도 신청 없이) 국유BPM 상에서 매매대금 완납 건을 확인하여 일괄 취합 후 기획팀장 전결로 경영지원실에 발급 신청을 하고 있는 것으로 확인되었다.

한편, ②매매대금 완납 이외의 경우에는 물건 담당자가 별도로 발급 신청을 하여야 하는데, 재발급, 무상귀속 등의 경우에 국유BPM을 통해 매도용인감 신청현황 화면에서 신청사유(①자동신청, ②공익사업, ③매도용인감재발급신청, ④양여, ⑤무상귀속)를 선택하여 발급 신청을 할 수 있으나, 신청사유가 제한적이고(매수자가 매각잔대금 납부와 인감증명서 교부의 동시이행을 요청하는 경우, 시스템 오류 등의 경우에 적용할 신청사유가 없음) 업무 편의 등에 따라 국유BPM을 통하지 않고 K-wings에서 일반문서로 기안하여 신청한 사례가 [표 19]와 같이 188건 확인되었다¹⁾.

[표 19] 매도용 인감증명서 일반문서 신청 현황

구 분	합계	선발급 (동시이행 예정 등)	재발급	기타 (무상귀속 등)
건수	“기재 생략”			
비율				

매도용 인감증명서의 신청방법을 일원화하여 발급이력을 관리하지 않는 경우 부당 발급·이용의 소지가 있는 바, 이를 방지하기 위하여 신청사유를 불문하고 국유BPM에서만 발급 신청할 수 있도록 할 필요가 있다²⁾.

1) 국유BPM을 통하여 발급 신청한 건(매매대금이 완납된 경우 등 포함)은 2,215건인 바, 전체 발급 신청 건(2,403건) 중 K-wings 일반문서로 발급 신청한 건(188건)은 약 8%임

2) 본 건 감사 관련 협의 중 2022. 3. 21. 국유BPM 상 신청사유에 ‘동시이행 예정’과 ‘기타 (계약승계 등)’를 추가하는 전산 개선이 이루어짐

(2) 매도용 인감증명서 재발급 등에 관한 업무처리기준 마련 필요

감사대상기간 중 2021. 1. 1.부터 12. 31.까지 12개 지역본부에서 매도용 인감증명서를 K-wings에서 일반문서로 기안하여 신청한 사례에 대하여 ①정합성 점검을 위한 체크리스트를 발급 신청 문서에 첨부하였는지(2017. 8. 14.자 업무처리방안 요구사항), ②재발급 시에 기 발급된 인감증명서에 대해 팀장 전결의 폐기 승인을 득하였는지(2017. 8. 28.자 업무처리방안 요구사항)를 점검한 결과, [표 20]과 같이 업무처리방안을 준수하지 않은 사례가 다수 확인되었다.

한편, 2017. 8. 14.자 업무처리방안은 체크리스트에 작성자(담당자) 및 확인자(팀장)의 성명을 기재하도록 하고 있으나 서명 여부에 대해서는 명시하고 있지 않고, 재발급 등 경우에 정합성 점검을 위해 매수자로부터 재발급 등 신청서를 징구할 필요성이 있으나 이를 요구하는 내용이 포함되어 있지 않으며, 2017. 8. 28.자 업무처리방안에 따른 폐기 승인 필요성에 대하여는 인식이 저조함에 따라, [표 20]과 같이 물건 담당자별로 업무처리가 제각각인 것으로 확인되었다.

[표 20] 매도용 인감증명서 일반문서 신청 시 업무처리방안 등 준수 현황

구 분	체 크 리 스톱		매수자의 발급 신청서 징 구 여부	재발급 시 기 발급 인감증명서에 대한 폐기 승인 여부
	발급신청서에 첨부 여부	팀장·담당자 서명 여부		
전체 대상 건수	생략”			
이행 건수				
미이행 건수				
미이행 비율				

따라서, 매도용 인감증명서를 K-wings에서 일반문서로 기안하여 신청할 수 없도록 하며 국유BPM에서만 발급 신청하도록 하고, 국유BPM에서

발급 신청하는 경우에도³⁾ 매매대금 완납 이외의 경우 중 재발급 등 정합성 점검이 필요한 경우에 매수자로부터 발급 신청서 징구, 체크리스트 작성⁴⁾ 등 점검사항, 기 발급된 인감증명서를 사용하지 않게 된 경우에 폐기 승인에 관한 사항 등을 포함하는 종합적인 업무처리기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 매도용 인감증명서 발급 신청방법을 일원화하고 재발급 등 경우의 점검사항에 관한 업무처리기준을 마련하겠다고 하였다.

경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 매도용 인감증명서 발급 신청방법을 일원화하여 국유재산시스템(BPM)을 통한 발급 신청만 가능하도록 「기록물관리세칙」을 개정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 매도용 인감증명서를 국유재산시스템(BPM)에서만 발급 신청하도록 신청방법을 일원화하고 정합성 점검이 필요한 경우에 체크리스트를 작성하는 등 점검사항에 관한 업무처리기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

경영지원실장은 매도용 인감증명서 발급 신청방법을 일원화하여 국유재산시스템(BPM)을 통한 발급 신청만 가능하도록 「기록물관리세칙」을 개정하시기 바랍니다.(통보)

3) 2017. 8. 14.자 업무처리방안은 매도용 인감증명서를 K-wings 일반문서로 수기신청하는 경우에 대하여만 규율함

4) 2021. 1. 1.부터 12. 31.까지 12개 지역본부에서 국유BPM을 통해 매도용 인감증명서 재발급을 신청한 58건에 대하여도, K-wings에서 일반문서로 기안하여 재발급을 신청한 경우와 마찬가지로 체크리스트 작성 등 정합성 점검의 필요성이 있으나, 위 58건 중 체크리스트를 작성한 건은 11건(약 19%)에 불과한 것으로 확인됨